

מסורת הש"ם

זאם אומרים כו'. דהא ודאי בחזקת בתולה כנסה דסמך אעדים וקאמר אין יכול להפסידה מנה הראוי לאלמנה מן הנישואין: ו**ניחוש שמה תחסיו וינסה**. ו' אמתיניתן פריך דקמני אין השני יכול לטעון טענת בתולים ולא מוקריקין ליה לצא אס תחמיו וינסה אס לא ושמא אסורה היא לו בשלמא אהניך דלעיל דאמרן כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה לא מקשינן דאיכא למימר כשצא לבית דין ובזא עדים שזינתה קודם לכן אכל הכא קמני אין יכול לטעון ממוך כך לא יצא לז"ד: **כשקידש ובעל נאלתר** גרסינן ולא גרסינן כשקידש נאלתר ובעל נאלתר. שלא פירש ממנה צין קידושין לבעילה דודאי לא תחמיו וינסה: **ואיכא דמסני לה**. להא דרבה ורב אשי ורב שרביא אמתיני'. **זאם אומרים**. מדקמני ממני' אין להן טענת בתולים: **וניחוש שמה תחסיו וינסה**. ואמאי מני אין להן טענת בתולים: **מאן דמסני לה**. להא דרבה ורב אשי אצרייתא: **כ"ש אמסני**. דכיון דאצרייתא אע"ג דאמרז עדים לא נסמרה לראשון ושיני זה בחזקת בתולה כנסה ואפילו הכי אהדר ליה רב אשי לרבה לעולם לא תשמע כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה דשאני הכא שהרי כנסה ראשון כל שכן אמתיניתן דלא הבטיחוהו עדים על כך איכא למתנייה לררבה ומאי דאהדר ליה רב אשי: **ומאן דסני לה**. דרבה ורב אשי אמתיניתן: **אלא אצרייתא לא**. ממני להו דמצרייתא ודאי שפיר ש"מ זאת אומרת דרבה ועלה לא הוה לרב אשי להאדורי שאני הכא שהרי כנסה ראשון דמאי אמר אלא אעדים סמכי וכוון דקמני אין השני יכול לטעון טענת בתולים שמעינן ודאי דזאת אומרת כנסה בחזקת בתולה בעולה יש לה כתובה: **מקומות י**. שחלוקין במנהגם ונפקא מינה דאיכא דלא נהיגי לייחד יכול לטעון: **דחסיא**. דמקומות מקומות יש: **למשמש**. לפשפש ולמשמש במעשיהן בזהוה היליה שלא יקלקלו זה אחי' זה במעשיהם בתרמית שלא יראה זה דס בתולים ויאצד ווו לא תציא מפיה שיש עליה טיפי דמיס. ובמקום שנהגו למשמש לא נהגו לייחד דאילו במקום שנהגו לייחד מאי מישמוש צעי הרי אין שם טענת בתולים. אלמא ציהודה מקומות מקומות יש: **אינימא ארישא**. אמנהג דמייתדין: **כל שנהג להסייחד מיבעי ליה**. דאין יכול לטעון: **אלא אסיפא**. אמונהג דמשמוש שושבינין: **כל שלא מושמש מיבעי ליה**. דהטוען טענת בתולים הוא הצעל והוא אינו נוהג מישמוש שבו [שאינו תלוי בצעל] אלא על אצי הכלה למשמשו שלא יאצד את בתוליה ומשמוש ככלה שלא תציא דם מן החוץ תלוי בצעל והיכי מני כל צעל שלא נהג מישמוש אינו יכול

לטעון טענת בתולים כ"ש דאס לא נהג למשמש והם מישמשו אותו דיכול לטעון הכי איבעי ליה לממני כל שלא מושמש אינו יכול לטעון דשאנ ראה ואצד: **אלא אמר רבא**. האי כל שלא נהג אמנהג דגליל קאי דתנא בצרייתא ובגליל לא היו עושין כן ועלה קאי כל שלא נהג כמנהג הוה בגליל אלא אלמנה בת כהן: **היו גובין לצפולה**.

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

יב.

אמר רבה זאת אומרת. נראה להכא גרסינן דבה דהא רבא קאמר לעיל דמקח טעות לגמרי משמע ואי גרסינן הכא רבא א"כ תיקשי ממתימין רישא לסיפא דהא זאת אומרת איכא למידק גמי ממתימין כדאמרין בצמוך אלא ודאי נראה להכא גרס רבה דרבא דאמר לעיל מקח טעות לגמרי משמע יפרש כמו רב אשי: **בנסה בחזקת בתולא ונמצאת בעולא** יש דה מנה.

והא דקמני שהרי כנסה ראשון פירש ריב"ס דהכי משמע ליה אין לשני טענת בתולין לחסרה מכמוצת כלום שהרי כנסה ראשון וגרס להיות כמוצת מנה ואינו יכול לחסרה כלום מאותה מנה דלא מהניא טענת בתולין אלא ממנה דבתולין: **שאני הכא** שהרי **בנסה ראשון**. ואלדעתא דצעולה נישאת יאע"ג דעדים מעידים שלא נצעלה אינו סומך על זה מאחר שהיו נישואין וסבך דלשצחה אומרים כן:

וניחוש שמא תחתיו וינתה. אין לומר דפריך אמאי אינו יכול לטעון טענת בתולים לאוסרה עליו ניוחש צאשת כהן שמה תחמיו וינסה דליכא אלא חדא ספיקא ספק תחמיו ספק אין תחמיו דהא מני לשנויי דהא דאינו יכול לטעון היינו להפסידה מכתובתה דאיכא ספק ספיקא דאפי' תחמיו אימור צאונם הוה ואין זה דוחק דלעיל גמי מפרש אינו יכול לטעון טענת בתולים הכי דקאמר למאי אי לאוסרה עליו ציהודה אמאי לא כו' אלא אכמזבה פריך אמאי אינו מפסיד לה ונראה לר"י דלרב אשי פריך כיון דצעלמא אית ליה דאין לה כלום והכא יש לה לפי שכנסה ראשון א"כ יצא לידי איסור שזה האיש סבור כיון שזו יש לה אע"ג דצעלמא לית לה אס כן ממוקינן אותה ודאי בעולה מצעל ראשון ואדעת כן רזיזים לומר שנשאתו וצחנס אטרת לבית דין שודאי לא יאסרוה עלי ולכן היה לנו להפסיד כתובתה שיצא לז"ד ולא יטעה לומר שמוותרת לו ואפי' צאשת ישראל יש לנו להפסידה גזירה שיראה כהן שזו לא תאצד כתובתה ויסבור אף בשלו כן ולא יצא לז"ד אכל לרבה לא פריך מידי כיון דצעלמא גמי יש לה ליכא למיטעי:

בגון שקידש ובעל דאלתר. וכן גריך גמי להעמיד שהראשון אחר שקידש כנסה נאלתר ומת מיד ועדים מעידים שלא וינסה תחמיו דאס נצעלה תחת הראשון הרי נצעלה לפסול לה ואסורה לכהונה':

שתי תקנות הוו. וליכא למימר דחדא תקנה האוי וממני' קודם תקנה וצרייתא לאחר תקנה שמקינן לאלמנה מאתים דהא חזינן השתא דלית להו מאתים וליכא למימר גמי דמעיקרא כי תקינן לצפולה ארבע מאות תקינו גס כן לאלמנה מאתים דאין סברא לתקן לאלמנה מאתים אס לא אחר שראו צורך

דמוזלי צהו הילכך מעיקרא לא רצו לשנותה משאר אלמנה וכיון דחזו דקא מוזלי צהו רצו איהי לזרך תקון להם מאלתן וכיון דחזו דפרשי מינייהו אהדרינהו למילתייהון ולכן הוצרך לומר שמי תקנות הוו:

כיון נתייחד כמנהג שציהודה אינו יכול לטעון: **בתנ"י אלמנס כהנים**. דמזולוי

לטעון ומימין ורב אשי פ' כי שלא משמש ביהודה אינו יכול לטעון פ"י כיון שביהודה ממשמשים והוא לא משמשים אמרי' לכתחלה עשה כדי להעליל עלילה עלי' אבל בגליל שלא נהגו מצי טעין אע"פ שלא משמש. ושמואל דאמר נאמן להפסידה כתובתה בטענת פתח פתוח וליכא למיקם עלה דמלתא להתברר ע"י שושבינים. וכגון שהיתה בוגרת שכלו בתוליה או אם היתה ממשפחת דרוקטי אבל בטענת דמים אם נהגו למשמש ולא משמש אינו נאמן ובמקום שלא נהגו למשמש נאמן:

(א) [לעיל ט: א:] (ב) [מוספתא פ"א] (ג) [נכנסה שנמשיות איתא כהן] (ד) כ"ל אצרייתא, (ה) כפי"א: (ו) [א רב אשי אומר מני כל שלא מושמש. אומר רבינו יתחק כן רבינו מאיר דרב אשי פליג ארב נאמן דלית לי חוקא דאין אדס טורח כי' כדפי' לעיל ור"ת אומר דלא פליג דדוקא ציהודה שנהגו למשמש ואירע שלא משמש איתו יכול לטעון דדומה לרב שזהו ברמאות בגליל מאי טעין כדדייק לעיל אע"ג דנגליל לא היו משמשין כדקמני בצרייתא ומיחו יס לפרש הא בגליל מאי טעין היינו אס אירע שמשמשו וצ"י פריך לפשר כן נלמד דלעיל דלית לא דקא טעין טענת דמים ולא אמרי' חוקא דאין אדס טורח כי'.

מוסף רש"י

האוכל אצל חמיו. צימס שצין אירוסין לנשואין (לעיל ט:). אינו יכול לטעון טענת בתולים. כשתכנס לחופה (טו). מפני שמתייחד עם ציהודה הרי יצאנו חזקם (טז). כדי שיהא לבו גס בה. כלומר רגיל ומתקנה עמה וכל יסיונו זה מה צנעלה מליה, הלכך חיישין לתלא צעל (יבמות א"א). למשמש את החתן ואת הכלה. כלומר לזכר אחיהם שלא ינהגו בה מנהג נמלות צנענת בתולים (לעיל ו:).

תוספות רי"ד

אמר רבא זאת אומרת כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה. פ"י כיון שהעדים מבררים ומעידים שלא בא עליה כשכנסה [ראשון] א"כ בחזקת בתולה כנסה וש"מ כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כתובתה מנה. ו"א אמר בעלמא לעולם אימא לך דלית לה מידו ושאיני תציא מפיה כנסה הוראשין. פ"י ואע"פ שמעידים העדים שלאחר שיש לה לא בא עליה שי לומר כיון שנתרצת לו לכנסה מאותה שעה היא נשאת לו. ורבא כרב אשי דנסתה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה אין לה כלום ורבא גמי הכי אמר לעיל האשה דתנן הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים וכו' ואמר רבא מקח טעות לגמרי משמע ולית לה כלל. והבא דקאמר זאת אומרת דיוקא בעלמא סבר לדייק מינה ולמימר דתנא דהאי מתניתא ס"ל הכי וליתא אלא כדתיצה רב אשי. ומקשה וליחוש שמא תחתיו וינתה וא"ר שרביא כגון שקידש ובעל לאתר. פ"י לא היכא דהוי טענה טענת ביי ובעל טעין טענת שמא כגון תחתין נאנסתי או מוכח גמי אני נאמנת ושקלא כתובה ושריא לבעלה דחלקמן ואפילו ר' יהושע דאמר לקמן בראוה מבררת חיישין

שמא נבעלה לתתן לדוקא ולהשא לכהונה אבל לאוסרה על בעלה בייחוד בעלמא הא אמרי' לקמן דמודה ר"י דלא אסרה לה אפי' אם הוא כהן וה"נ אילו טענה האשה ואמרה שבעלי בא עלי קודם נשואין לא הוה מקשי' וליחוש שמא תחתיו וינתה דהיי נאמנת אלא התנא לא שנה טענת האשה אלמא לא נענה הכי ואפי"ה אומר' לו ב"ד שאינן יכול לטעון טענת בתולים שמא בא עליה קודם נשואין משעה ששינים נאורו לכנוס ואע"פ שהאשה אינה יודעת לטעון. י"ל שלמפרע היה מצרה בה והוציא

עין משפט ור מוצה

עד א מיי פ"א מה' אשומת הלכה ח סגנו עשין מה טוש"ע אה"ע סימן סח סעיף א:
עה ב טוש"ע שם ס"ב:



תוספות רי"ד (המשך)
בתוליה ולא הרגישה שלא עלו במטה כדרך חתן וכלה אלא עד אז היה מצרה בה ולא שותה לבה ולא ידעה ומ"ה פריך וליחוש שמא תחתיו וינתה דהניחא שלא להפסידה כתובתה אמרי' שמא בעלה בא עליה ולא תפסיד כתובה מספק אבל מספקא תאסר עליו כיון שעדים מעידים שלאחר כנסתה לא בא עליה והוי גמי לא טענה טענה ודאית תאסר עליו מספק שמא תחתיו וינתה ולהכי איצטריך רב שרביא לומר שקידש ובעל לאתר שיצאנו מזה הספק ויש כאן ספק שמא בעולה הייתה מקודם לכן והוי מקחו מקח טעות בזה הספק אנו תולין כי בעלה בא עליה ואין כאן מקח טעות (ב) פ"י המורה וניחוש שמא תחתיו וינתה אמתותיון פריך דקמני אין השני יכול לטעון טענת בתולים ולא מוקריקין ליה לבזא לב"ד ולא מהבזר אם וינתה תחתיו אם לא ושמא אסורה לו דבשלמא אהך דלעיל דאמרת ננסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה לא מקשי' דא"ל כשבא לב"ד באו עדים שנתנה קודם לכן אבל הכא קמני אין יכול לטעון מתוך כך לא יבא לב"ד אמר רב שרביא כשקידש ובעל לאתר. פ"י שלא פירשה ממנו בין קידושין לבעילה דודאי לא ניוחש לזינתה: **בתנ"י** האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים שדאי' אחד אלמנא ישראל ואחד אלמנת כהנים כתובתה מנה ב"ד של כהנים בראשונה ביהודה ד' מאות וזו ולא שתינו בידם בתמימים: ותיא אי"ר יהודה בראשונה ביהודה היה מייחדים את החתן ואת הכלה שנה אחת קודם כניסתן לחופה כדי שיהיה לבו גס בה ובגליל לא היו עושים כן. ביהודה בראשונה היה מעמידים להם שני שושבינים אחד לו ואחד לה כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה פ"י למשמש ולפשפש באותו הליכה במעשיהם שלא יקלקלו זה על זה שלא יראה זה דם בתולים ויאבדו וכו' ובבבא שיש עלי' טפת דם ובגליל לא היו עושין כן. פ"י גס ביהודה ה' מקומות שלא היו מייחדין. ושם היו מעמידים שושביני דאי במקום שהיו מייחדים לא יעילו שושבינין שהרי אין שם טענת בתולים. ביהודה בראשונה היו שושבינים ישינים בבית שחתן וכלה ישינים בו ובגליל לא היו עושים כן. וכל שלא נהג כמנהג זה אינו יכול לטעון טענת בתולים. שהרי נתייחד עמה. אבל נהג כמנהג גליל ולא נתייחד יכול לטעון ואע"פ שלא היו שם שושבינים יכול

^[1] צ"ל והמורה פירש. ור"ל דרש"י ז"ל פירש.